

1501057-80.2018.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAMIRES PEREIRA FERREIRA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

THAMIRES PEREIRA FERREIRA e CRISTIANO PEREIRA FERREIRA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados perante esse juízo como incurso no artigo 33 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

2º Vara

Avenida São João, 1361, Pacaembu - SP - cep 17860-000

1501057-80.2018.8.26.0411 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501057-80.2018.8.26.0411

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAMIRES PEREIRA FERREIRA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

THAMIRES PEREIRA FERREIRA e CRISTIANO PEREIRA FERREIRA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados perante esse juízo como incurso no artigo 33 caput c.c artigo 40, III, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 02/12/2018, por volta das 11h50min, na Penitenciária de

Pacaembu/SP, localizada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 615, no município de Pacaembu, nesta Comarca, a acusada guardava e trazia consigo 100 (cem) comprimidos de anfetamina, vulgarmente conhecido como ecstasy, equivalente a 27,0g, para fins de entrega a Cristiano, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço concorreu para que Thamires trouxesse a droga apreendida.

Denúncia recebida às fls. 235/238.

Defesa prévia do acusado às fls. 193/196; defesa prévia da acusada às fls. 226/227.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu (fls. 376/378). A ré, apesar de intimada (fls. 273), deixou de comparecer à audiência.

Ao final, em sede de alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pugnou pela procedência da ação, condenando os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c.c 40, III da Lei n.º 11.343/06 (fls. 281/286).

A defesa do acusado, por seu turno, pugna pela improcedência dos pedidos acusatórios pela ausência de provas, subsidiariamente que seja aplicada a causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33, da Lei n.º 11.343/03 ou que seja aplicada a pena em seu mínimo legal, sendo o regime inicial de cumprimento da pena o semiaberto ou o aberto (fls. 291/302).

A defesa da acusada também requer a improcedência dos pedidos acusatórios por seu crime impossível, subsidiariamente que seja aplicada a causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33, da Lei n.º 11.343/03. (fls. 303/307).

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/05, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 06, pelo termo de declaração de fls. 07, assentadas de fls. 13/14 e laudo pericial de fls. 26/32 e 55/80.

A autoria é indubitosa.

A prova oral colhida ratifica o arcabouço probatório informativo que consta dos autos, isso porque, conforme será a seguir exposto, a oitiva das testemunhas responsáveis pelo flagrante é harmônica sobre a autoria.

Consoante a isso, a ré, em fase policial, também confirma ter tentado ingressar com entorpecentes na unidade prisional, conforme declaração de fls. 07.

Da oitiva das partes e testemunhas e do interrogatório do réu.

Destaca-se que todas as oitivas foram realizadas por meio de mídia audiovisual.

A testemunha de acusação, GRASIELA DELFINA ANDREOTTI DE OLIVEIRA (A.S.P) relatou em juízo que:

“eu estava no procedimento de revista, quando a senhora Thamires passou, foi observada uma mancha e indagamos ela se ela tinha alguma coisa, ela acabou falando que tinha e em lugar reservado ela tirou e foi aberto depois, tinha 100 comprimidos de cor lilás que possivelmente ecstasy, encaminhamos o fato à delegacia. Ela era irmã de um sentenciado. Não me recordo se ela fazia visitas frequentes.” (SIC)

A testemunha de acusação ROSEMARY CENTAMORI MARANHO (A.S.P) relatou que:

“ela passou pelo scanner e averiguamos que tinha uma imagem suspeita, aí a Gaziela perguntou para ela, ela não negou, retirou o invólucro tinham uns 100 comprimidos onde foi encaminhado para a delegacia.” (sic)

O réu CRISTIANO PEREIRA FERREIRA informou que:

“não é verdade isso, eu estava na unidade de Pacaembu, os agentes penitenciários me requisitaram para subir para o castigo, sem saber de nada eu subi. Até hoje eu fiquei sem saber de nada, eu não entendi nada dessa situação aí.” (sic)

Friso que a ré, embora intimada (fls. 273), deixou de comparecer à audiência.

Passa-se à análise do delito.

A materialidade do delito encontra-se provada por meio do boletim de ocorrência às fls. 04/05, pela oitiva das testemunhas GRASIELA DELFINA ANDREOTTI DE OLIVEIRA (A.S.P.) e ROSEMARY CENTAMORI MARANHO (A.S.P.), bem como por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 06 e laudo pericial de fls. 26/32 e 55/80.

Assim, em se tratando de introdução de entorpecente no sistema prisional, diante do relato dos agentes penitenciárias, uníssonos, coerentes e harmoniosos com as demais provas coligidas, verifica-se que a ré praticava a traficância.

Ademais, a quantidade de entorpecente encontrado e, repiso, a forma de acondicionamento se coadunam perfeitamente com a traficância.

Deixo frisado também que os relatos das agentes merecem total credibilidade, não só por coerente com os demais elementos dos autos, mas também porque em nenhum momento foram colocados em dúvida.

É de se consignar, neste momento, que são dignos de créditos os depoimentos das funcionárias, eis que não se extrai dos autos qualquer indício de que seus objetivos seriam o de incriminar injustamente a acusada.

Nesse sentido:

Conforme jurisprudência, o depoimento de agentes de segurança, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa (STF HC n. 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96)

“Tribunal de Justiça de São Paulo. ENTORPECENTE - Tráfico - Alegação de insuficiência de provas, ausência de testemunhas civis, intenção dos policiais em incriminar o réu e de que somente os testemunhos destes serviriam para embasar o decreto condenatório - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos, de policiais militares, coerentes e firmes que merecem total credibilidade, uma vez que amparados nas provas dos autos - Quantidade e forma de acondicionamento da droga (95 papérolas) demonstrado o intuito mercantil - Simples porte, ademais, que se mostra suficiente para configurar o delito - Alegação de fragilidade probatória refutada - Condenação mantida - Recurso não provido”. (Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.).

Desta forma, nada há que subtraia a credibilidade dos depoimentos prestados pelas funcionárias.

Ademais, à fls. 55/80 foi acostado laudo pericial relacionado ao aparelho

telefônico da acusada, donde subtrai algumas mensagens que coadunam com a prática da conduta atribuída à ré, principalmente as mensagens dispostas às fls. 69 e 70, in verbis: "Thais: quem tava pedindo maconha para levar pro seu irmão não era eu e sim VC [...]" e "Thamy: E outra vc ja ta errada de ta de ter falado no grupo oque eu ia fazer para entra com o basiado [...]."

Sendo assim, a versão do réu, desprovida de qualquer elemento probatório, visa apenas escapar à responsabilização penal.

Passo à dosimetria da pena

Da ré Thamires.

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que a ré é primária, motivo pelo qual estabeleço sua penas-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Na segunda fase inexistem causas agravantes ou atenuantes.

Aplicável ao caso vertente a incidência do aumento de pena, previsto no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aumento a penalidade imposta em 1/5, perfazendo o total de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Torno a reprimenda definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, frisando não ser caso de reconhecimento da causa de diminuição, pois evidente que se dedicavam à atividade criminosa, conforme alhures demonstrado.

Friso que a atividade criminosa é ínsita à condutada ré, pois parte de um complexo sistema de ingresso de drogas no sistema penitenciário, com transporte geralmente de cidade longínquas (São Paulo, principalmente), guarda em pensões destinadas ao acolhimento de esposas/companheiras de detentos das unidades da comarca (existem 05 unidade penitenciárias na comarca de Pacaembu) e posterior ingresso artificioso na unidade prisional, local onde sabido o exuberante valor de cada grama de droga e a sua perniciosidade no comércio interno.

O regime inicial de cumprimento das penas será o fechado, não sendo caso de substituição da pena privativa de liberdade, dada a gravidade das infrações penais.

Em vista da condição econômica da ré, o valor diário da multa corresponde ao mínimo legal.

Do réu Cristiano.

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes (fls. 20 - primeira certidão), motivo pelo qual estabeleço sua pena-base acima do mínimo legal, ou seja, 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, resta presente a agravante de reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal (fls. 201 - segunda certidão), dessa forma, agrava-se a pena em 1/6, que corresponde a 01 ano da pena fixada na primeira fase e 100 dias multa, totalizando 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira fase, aplicável ao caso vertente a incidência do aumento de pena, previsto no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aumento a penalidade imposta em 1/6, que fica estabelecida, de forma definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, em 08 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 816

dias-multa.

Torno a reprimenda definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, frisando não ser caso de reconhecimento da causa de diminuição, pois evidente que se dedicavam à atividade criminosa, conforme alhures demonstrado.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, não sendo caso de substituição da pena privativa de liberdade, dada a gravidade da infração penal.

Em vista da condição econômica do réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo legal.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, e assim o faço para:

1 - CONDENAR a ré THAMIRES PEREIRA FERREIRA, como incurso nas penas do art. 33 caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 600 dias-multa, com valor diário da multa correspondente ao mínimo legal.

2 - CONDERAR o réu CRISTIANO PEREIRA FERREIRA, como incurso nas penas do art. 33 caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 anos e 02 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 816 dias-multa valor diário da multa correspondente ao mínimo legal.

Os corréus poderão apelar no regime em que se encontram, uma vez que inexiste circunstância nova a justificar a segregação, ao menos nesta fase procedimental.

Transitada esta em julgado, que seja oficiado ao TRE para suspensão dos direitos políticos.

Custas nos termos do disposto no artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03 c.c. o artigo 12 da Lei nº 1060/50.

Expeça-se certidão de honorários no valor máximo à advogada nomeada, em consonância com os atos praticados.

P.I.C.

Pacaembu, 11 de janeiro de 2022